

1500786-96.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... contrário, é de praxe a prática do tráfico por usuários com o intuito de sustentar o próprio vício.

A propósito, o seguinte julgado da Corte Suprema: "A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500786-96.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500786-96.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2089173/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24005706 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2089173 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO MARCONDES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

LEANDRO MARCONDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, durante a pandemia causada pela covid-19, tinha em depósito, par fins de tráfico; 99,33g de maconha divididos em 47 porções; 2,42g de cocaína divididos em 14 porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 77/79) e apresentou defesa prévia (fl. 84/98).

A denúncia foi recebida (fls. 114/115) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 133/134).

Durante a instrução criminal, o réu foi interrogado, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi reinquirido (fls. 136/137 - audiência virtual). Em debates, o Ministério Público pede a procedência da ação, porque provadas a materialidade e autoria do delito (audiência virtual). A Defesa, por sua vez, pugna pela absolvição ante a falta de provas da autoria delitiva, subsidiariamente, solicita a constatação do artigo 28 da Lei 11.343/06, bem como o afastamento do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (audiência virtual).

É o breve relato.

DECIDO

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 03), boletim de ocorrência (fls. 33/35), auto de exibição e apreensão (fl. 12), laudo de constatação (fls. 36/39), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 105/107), bem como pela prova oral amealhada.

A autoria é certa.

LEANDRO negou a prática do crime. Contou que consumia entorpecentes quando foi abordado pelos guardas municipais. Relatou que estava acompanhado de quatro usuários de drogas e todos foram abordados pelos guardas. Mencionou que o responsável pela sua prisão surgiu com uma sacola após inspecionar o local, contudo ele não mostrou o que continha no interior do objeto. Informou que estava com uma pedra de crack e negou que tenha se desfeito de uma sacola. Por fim, afirmou que possui antecedentes criminais por posse de drogas, furto e assalto, e disse que está sendo acusado falsamente pelos guardas municipais (audiência virtual).

A testemunha Gabriel declarou que realizava patrulhamento pela região e visualizou o réu dispensar uma sacola ao perceber a presença da equipe, por isso resolveu abordá-lo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, todavia, localizou a sacola dispensada pelo acusado e nela continha entorpecentes. Asseverou que o denunciado estava sozinho no local, e não abordou outra pessoa na área. As perguntas, respondeu que estava há dez metros de distância do réu, no momento que ele se desfez da sacola encontrada. Informou que acusado negou a prática de tráfico de drogas e disse que era usuário. Ao final, salientou que não conhecia o denunciado (audiência virtual).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Alfredo. O guarda municipal acrescentou que o local dos fatos é conhecido pela mercancia de drogas e disse que dentro da sacola encontrada havia dinheiro e entorpecentes (audiência virtual). Após ouvir as declarações prestadas pelas testemunhas, LEANDRO manteve a versão anteriormente ofertada (audiência virtual).

Como se vê, as provas atinentes à prática delituosa são cabais e irrefutáveis. Interrogado, LEANDRO negou a prática criminosa. Disse que estava no local apenas consumindo entorpecentes, mencionou que os guardas municipais abordaram outras pessoas, mas os liberaram em seguida.

Anoto que a versão ofertada pelo acusado está em dissonância com as provas produzidas nos autos.

As testemunhas asseveraram que visualizarem o réu desfazendo-se de uma sacola que continha entorpecentes, ressaltaram, ainda, que não havia outra pessoa no local, assim somente o réu foi abordado.

Para além da prova oral, o auto de exibição e apreensão e o laudo de exame químico-toxicológico comprovam que foram apreendidas diversas quantidades e variedades de drogas aptas para a venda na posse do réu, sendo 99,33g de maconha divididos em 47 porções; 2,42g de cocaína divididos em 14 porções, além da quantia de R\$ 112,05 (cento e doze reais e cinco centavos) (fls. 12 e 105/107).

Assim, denota-se que a versão ofertada por LEANDRO é incoerente frente ao conjunto probatório e evidencia a tentativa de se eximir da responsabilidade penal. Somente a negativa da autoria não possui condão de isentar as ações atribuídas a si, quando se trata de versão isolada e contrária às dos autos.

Deste modo, absolutamente incabível a absolvição requerida pela defesa, pois, os guardas municipais foram claros em explicar que encontraram entorpecentes aptos para a venda, em grande quantidade e variedade na sacola dispensada pelo

denunciado, além de quantidade em dinheiro, a indicar ser proveniente da venda de outras substâncias ilícitas.

Embora a defesa alegue que os guardas municipais detiveram LEANDRO somente para legitimar a atuação deles. A tese apresentada não merece respaldo, não se pode presumir que agentes públicos, no desempenho de suas funções, tenham que adotar conduta diversa do natural apenas com o intuito de justificar as suas ações.

Ressalto, ainda, que o testemunho dos guardas municipais é dotado de total credibilidade, quando produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo suficiente para conferir verossimilhança à pretensão deduzida na inicial, estando em consonância com o conjunto probatório.

Ademais, não há qualquer dado que infirme os depoimentos dos guardas que agiram de forma correta, conforme pode ser verificado nos procedimentos realizados na fase de inquérito. Além disso, os relatos dos responsáveis pela segurança são coerentes e não há notícias de que tenham motivos para incriminá-lo gratuitamente.

A jurisprudência já se manifestou sobre o tema: "APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Fala dos policiais firmes e coerentes - Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os réus - Quadro Probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório - Pena e regime bem fixados - réu reincidente - Recurso desprovido." (TJ-SP - APR: 15019289720208260037 SP 1501928-97.2020.8.26.0037, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 14/01/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/01/2021).

Outrossim, não constato ser o caso da aplicação do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Pois, LEANDRO foi apreendido com mais de 60 invólucros de variados entorpecentes. No mais, a alegada condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da Lei de Drogas. Não podendo assim, alegar ser dependente para ficar livre do crime descrito na inicial. Uma conduta não implica na exclusão da outra, ao contrário, é de praxe a prática do tráfico por usuários com o intuito de sustentar o próprio vício.

A propósito, o seguinte julgado da Corte Suprema: "A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu" (STF 1ª T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).

No que tange o fato do denunciado ter sido encontrado sozinho no local dos fatos, é certo que a condenação pelo tráfico de drogas prescinde da efetiva entrega de droga a terceiros, bastando a prática de qualquer um dos verbos previstos no caput do artigo 33 da Lei de Drogas para caracterizá-lo, e no presente caso o réu tinha em depósito.

O caso concreto autoriza o reconhecimento da circunstância agravante da calamidade pública (artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal), enfrentada pelo país, em decorrência da infecção em massa pela COVID-19.

Isto posto, pelos depoimentos seguros das testemunhas, circunstâncias do flagrante delito, quantidade de droga encontrada com o denunciado, forma como foi embalada (apta à venda), a certeza é absoluta da destinação do entorpecente ao tráfico.

Passo a dosar a pena.

O cálculo da pena há de ser feito segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosagem da pena, observo que LEANDRO ostenta antecedentes criminais (fls. 41/42 - processo nº 0008327-91.2002.8.26.0606) e cometeu um novo crime enquanto estava em livramento condicional (processo de execução da pena nº 0005913-55.2018.8.26.0996, fl. 41) a indicar conduta social negativa, ao invés de demonstrar autodisciplina e responsabilidade voltou a delinquir durante a liberdade condicional. Assim, aumento a pena base de 1/4, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço as circunstâncias agravantes relativas ao fato do crime ter sido cometido durante o estado de calamidade pública, período em que, comprovadamente as pessoas se encontram em total

fragilidade, vulnerabilidade, e até mesmo incapacidade geradas em virtude da pandemia do Covid-19, e o fato do réu ser reincidente (processos de nº 0075861-46.2017.8.26.0050, fl. 40/41) de modo que acresço à reprimenda a fração de 1/4, a qual passará a ser de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa.

Anoto que o feito que lhe gera a reincidência diverge do considerado para os maus antecedentes.

No mais, cuida-se de réu reincidente, sendo inviável a benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Não há outras circunstâncias a serem consideradas, assim, torno a pena definitiva neste patamar.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face do réu e CONDENO LEANDRO MARCONDES DOS SANTOS à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, o dia, por ter praticado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Tendo em vista se tratar de réu reincidente e considerando o montante da pena aplicada, fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena. Outrossim, este é o regime compatível com o delito de tráfico de entorpecentes, que tantas mazelas sociais têm proporcionado, uma vez que se trata de crime que fomenta outras espécies de ilícitos penais, provoca a degradação do indivíduo e de sua família, desvia a juventude da busca de objetivos lícitos e produtivos em favor do bem comum, tudo em troca de um único escopo, o lucro do traficante. Quem promove este sistema e estimula a degradação alheia, merece repreensão severa.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Necessária a manutenção da custódia preventiva do réu, pois está envolvido com comércio ilícito de drogas, inclusive, já foi beneficiado com o livramento condicional e voltou a delinquir. No mais, é cediço que o tráfico ilícito de entorpecentes vem sendo cada vez mais repugnado pela sociedade, a qual está atemorizada com a avassaladora onda de violência que assola o país e que tem nas drogas sua mola propulsora. Não bastasse, tal crime é equiparado aos hediondos, sendo, a princípio, insuscetível de liberdade provisória, conforme preconiza o artigo 44, caput, da Lei 11.343/06.

Observo que já foi encaminhado ofício para comunicar a delegacia de origem sobre a autorização para incinerar os entorpecentes apreendidos (fl. 71). Assim, transitada em julgado, fica desde já autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, conforme comunicado 2225/2018 (Processo 2014/176696) da Corregedoria Geral da Justiça.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em poder do acusado em favor da União, mais especificamente, em benefício da FUNAD, acrescido de juros e correção monetária, conforme preceitua o art. 63, da Lei de Drogas. Anoto que o referido valor foi encontrado na posse do acusado no momento da abordagem, a concluir que é produto do tráfico de entorpecentes. Antes, reitere o ofício de fl. 71, para que a autoridade policial encaminhe o comprovante de depósito do valor apreendido.

Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, uma vez que foi defendido por advogada dativa, o que demonstra não possuir condições de suportá-las.

P.I.C.

Poá, 01 de setembro de 2022.

MARGEM DIREITA